

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 safar 1437 – 1^{er} décembre 2015

158^{ème} année

N° 96

Sommaire

Lois

Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé..... 2855

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition 2861

Ministère de la Justice

Démission d'un notaire 2861

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 1^{er} décembre 2015, fixant les procédures et les conditions d'octroi des subventions, financements et salaires à l'union tunisienne de la solidarité sociale..... 2861

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 novembre 2015, portant création des unités de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche..... 2863

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2865
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2015, portant changement de la vocation des parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.....	2865
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines	
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5 ^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid.....	2866
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3 ^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Rmila » dans le gouvernorat de Kasserine.....	2867
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 4 ^{ème} groupe au lieu dit « Aziz » dans le gouvernorat de Tataouine.....	2868
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant extension de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord Médenine".	2868
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Robbena, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.....	2870
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Mahboubine, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.....	2871
Ministère du Transport	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2872
Ministère du Commerce	
Nomination de directeurs généraux	2872
Nomination de directeurs.....	2872
Nomination d'un sous-directeur	2872
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	2873
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications.....	2873
Ministère de la Jeunesse et des Sports	
Cessation de fonctions d'un directeur général.....	2873

Loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1

Dispositions générales

Article premier - La présente loi a pour objectif de diversifier les modalités de satisfaction des commandes publiques et ses sources de financement dans le but de développer et de renforcer l'infrastructure, d'encourager l'investissement public en partenariat entre le secteur public et le secteur privé et de bénéficier du professionnalisme et de l'expérience du secteur privé.

Art. 2 - La présente loi fixe le cadre général des contrats de partenariat public privé, leurs principes fondamentaux, leurs modalités d'élaboration et de conclusion, et détermine le régime de leur exécution et les méthodes de leur contrôle.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, les termes suivants sont entendus comme suit :

Le contrat de partenariat public privé : est un contrat écrit à durée déterminée par lequel une personne publique confie à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d'ouvrages, d'équipements ou d'infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public.

Le contrat de partenariat comporte le financement, la réalisation ou la transformation et la maintenance moyennant une rémunération versée par la personne publique au partenaire privé pendant la durée du contrat et conformément aux conditions qui y sont prévues et désigné ci-après « contrat de partenariat ».

Le contrat de partenariat ne comprend pas la délégation de gestion du service public.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 13 novembre 2015.

La personne publique : l'Etat, les collectivités locales ainsi que les établissements et les entreprises publiques ayant obtenu l'accord préalable de l'autorité de tutelle pour conclure le contrat de partenariat.

Le partenaire privé : la personne morale privée.

La société du projet : la société constituée sous forme de société par actions ou société à responsabilité limitée conformément à la législation en vigueur et dont l'objet social se limite à l'exécution de l'objet du contrat de partenariat.

Chapitre 2

Les principes généraux de conclusion des contrats de partenariat

Art. 4 - Les projets objet des contrats de partenariat doivent répondre à un besoin préalablement déterminé par la personne publique et fixé conformément aux priorités nationales et locales et aux objectifs définis dans les plans de développement.

Art. 5 - L'élaboration et la conclusion des contrats de partenariat sont régis par les règles de bonne gouvernance et les principes de transparence des procédures, d'égalité et d'équivalence des chances moyennant le recours à la concurrence, l'impartialité et la non-discrimination entre les candidats conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 6 - Les contrats de partenariat sont soumis au principe de l'équilibre contractuel à travers le partage des risques dans le contrat entre la personne publique et le partenaire privé.

Chapitre 3

Les modalités et les procédures d'attribution des contrats de partenariat

Art. 7 - La personne publique est tenue de soumettre le projet, à réaliser sous forme de contrat de partenariat, à l'étude des différents aspects juridiques, économiques, financiers, sociaux et techniques ; les impacts environnementaux et les éléments justifiant le recours à son exécution selon cette forme au lieu d'autres formes contractuelles.

La personne publique est tenue également d'élaborer une étude d'évaluation des impacts de la réalisation du projet sous forme d'un contrat de partenariat sur le budget public, la situation financière de la personne publique ainsi que la disponibilité des crédits nécessaires pour sa réalisation.

L'étude prévue à l'alinéa premier du présent article est présentée, accompagnée d'une fiche descriptive du projet, pour avis à l'instance générale de partenariat public privé mentionnée à l'article 38 de la présente loi. L'avis de l'instance doit être motivé et contraignant.

En cas d'approbation de l'instance, l'étude d'évaluation indiquée à l'alinéa deuxième du présent article doit être présentée pour avis au ministre chargé des finances. Son avis sera motivé.

Art. 8 - Les contrats de partenariat sont attribués par voie d'appel à la concurrence.

Les contrats de partenariat peuvent être attribués à titre exceptionnel par voie de dialogue compétitif ou par voie de négociation directe conformément aux conditions prévues dans la présente loi.

Art. 9 - Compte tenu de la spécificité du projet objet du partenariat, il est loisible de recourir au dialogue compétitif s'il s'avère impossible, pour la personne publique, de fixer au préalable les moyens et les solutions techniques et financières pouvant répondre à ses besoins.

Dans ce cas, le partenaire privé est choisi dans le cadre du dialogue compétitif parmi les candidats dont la candidature a été retenue suite à un appel à la concurrence et après la négociation au sujet du montage juridique, économique, financier, social, technique, administratif, et environnemental du projet et les inviter à remettre leurs offres finales.

Art. 10 - Les contrats de partenariats sont conclus par voie de négociation directe dans l'un des cas suivants :

1- Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique.

2- Pour assurer la continuité du service public en cas d'urgence pour des raisons non imputables à la volonté de la personne publique résultant des circonstances imprévisibles.

3- Si leur objet se rapporte à une activité dont l'exploitation est exclusivement réservée au porteur d'un brevet d'invention.

Art. 11 - La personne privée peut présenter une offre spontanée à la personne publique pour la réalisation d'un projet dans le cadre d'un contrat de partenariat et présenter une étude d'opportunité préliminaire du projet.

L'offre spontanée ne doit pas porter sur un projet en cours d'élaboration ou d'exécution par la personne publique.

La personne publique peut accepter l'offre, la rejeter ou la modifier sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis son auteur, mais elle doit lui notifier sa décision dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours renouvelable une fois, sur notification écrite de la part de la personne publique à partir de la date de la réception de l'offre.

Le silence de la personne publique dans les délais prévus à l'alinéa précédent est considéré comme refus implicite.

Dans le cas où l'offre spontanée est retenue, la personne publique entame les modalités et les procédures de l'attribution prévues dans le présent chapitre tout en informant l'auteur de l'offre spontanée du lancement des procédures de l'attribution.

Une marge de préférence est accordée à l'auteur de l'offre spontanée dans la phase de l'appel à la concurrence.

Art. 12 - Nonobstant les dispositions législatives contraires et sous réserve de l'obligation de publicité et d'information des candidats et des soumissionnaires applicables au contrat de partenariat, il est interdit aux fonctionnaires publics de divulguer les informations communiquées par la personne privée à titre confidentiel dans le cadre du contrat de partenariat.

La confidentialité inclut les questions techniques et commerciales et les aspects énoncés confidentiels dans les offres.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, expose son auteur à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 - Le contrat de partenariat est attribué au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

On entend par offre économiquement la plus avantageuse l'offre dont l'avantage est établi en se basant sur des critères portant essentiellement sur la qualité, la performance du rendement, la valeur globale du projet, la valeur ajoutée, le taux d'emploi de la main d'œuvre tunisienne et son taux d'encadrement, le taux d'utilisation des produits nationaux et la réponse de l'offre aux exigences du développement durable.

Le dossier d'appel d'offre fixe au préalable les critères de détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse en se basant notamment sur un ordre de mérite au vu d'un ratio accordé à chaque critère selon son importance.

Art. 14 - L'appel d'offre doit mentionner le pourcentage minimal des activités couvertes par le contrat de partenariat que le partenaire privé est tenu de l'octroyer dans le cadre de la sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes.

Le pourcentage proposé par chaque candidat est pris en considération lors de l'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Art. 15 - Les modalités d'application des articles de 7 à 14 de la présente loi sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 16 - La personne publique est tenue de publier la décision de l'attribution du contrat de partenariat sur son site web et dans les lieux alloués aux affiches administratives centrales et régionales y afférents, pour une durée de 8 jours à partir de la date de la publication.

Tout participant à l'appel d'offre, ayant intérêt, peut recourir à la juridiction compétente contre l'arrêté conformément aux procédures en matière de référé.

Chapitre 4

Conclusion et exécution du contrat de partenariat

Art. 17 - Le contrat de partenariat est conclu entre la personne publique et la société du projet pour une durée déterminée en tenant compte notamment de la durée d'amortissement des investissements à réaliser et des modalités de financement retenues. Le contrat de partenariat n'est pas renouvelable.

Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans les cas d'urgence pour assurer la continuité du service public, dans le cas de force majeure ou lors de la survenance d'événements imprévisibles, et ce, après l'avis conforme de l'instance générale de partenariat public privé mentionnée à l'article 38 de la présente loi.

Art. 18 - Les mentions obligatoires du contrat de partenariat sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 19 - Le contrat de partenariat est soumis avant sa signature, à l'instance générale de partenariat public privé, pour avis conforme dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de sa présentation.

La personne publique est tenue de transmettre une copie légale du contrat de partenariat après sa signature à l'instance générale de partenariat public privé.

Art. 20 - La personne publique peut participer au capital de la société du projet avec un pourcentage minimal, elle est dans ce cas représentée obligatoirement aux structures de gestion et de délibération de la société du projet, nonobstant le pourcentage de la participation.

Art. 21 - Les participations du partenaire privé au capital de la société du projet ne peuvent être cédées qu'après obtention de l'accord préalable et écrit de la personne publique conformément aux conditions et procédures fixées par le contrat de partenariat.

Art. 22 - La société du projet est tenue d'exécuter de façon directe le contrat et de sous-traiter une partie de ses obligations, si le contrat l'autorise, après obtention de l'accord préalable de la personne publique. Toutefois, la société du projet ne peut en aucun cas sous-traiter l'intégralité ou la majorité des obligations qui lui sont dues en vertu du contrat.

Dans tous les cas, la société du projet demeure directement responsable envers la personne publique et les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat.

Art. 23 - La rémunération versée par la personne publique à la société du projet est constituée notamment de l'ensemble des montants correspondants au coût des investissements, du financement et de la maintenance, fixés séparément.

Le contrat doit indiquer les modalités de calcul et de révision de la rémunération.

Nonobstant les dispositions de l'article 39 du code de la comptabilité publique, lors du calcul de la rémunération versée par la personne publique sont déduits l'ensemble des montants qui lui sont dus contre l'autorisation à titre accessoire à la société du projet d'exploiter certains services ou ouvrages liés au projet.

La rémunération est payée par la personne publique tout au long de la durée du contrat à partir de la date de la réception définitive des ouvrages, équipements ou constructions objet du contrat de partenariat. Le paiement de la redevance relative à la maintenance est obligatoirement subordonné à la réalisation des objectifs de performance du rendement assignés à la société du projet et à la disponibilité des ouvrages et des équipements conformément aux conditions du contrat.

Art. 24 - Sauf stipulation contraire, il est constitué pour la société du projet, un droit réel spécifique sur les constructions, ouvrages et installations fixes qu'elle réalise en exécution du contrat de partenariat.

Ce droit réel confère à la société du projet pendant la durée du contrat, les droits et les obligations du propriétaire dans les limites prévues par la présente loi.

Les constructions, ouvrages et installations fixes objets du contrat de partenariat ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le partenaire privé en vue de financer leur réalisation, leur modification, leur extension, leur maintenance ou leur rénovation, après notification préalable à la personne publique. Les effets des hypothèques grevant les constructions, ouvrages et installations fixes prennent fin à l'expiration de la durée du contrat de partenariat.

Il est interdit, pendant toute la durée du contrat, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels grevant les constructions, les ouvrages et les installations fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits sans l'autorisation préalable et écrite de la personne publique.

Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa premier du présent article, ne peuvent prendre des mesures conservatoires ou des mesures exécutoires portant sur les droits et biens mentionnés au présent article.

Les droits grevant les constructions, ouvrages et installations fixes objet du contrat de partenariat, sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents auprès du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Les modalités de tenue de ce registre sont fixées par décret gouvernemental.

Les modalités et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière des droits réels sont applicables à l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.

Art. 25 - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le mode d'occupation, les obligations qui y sont liés et les droits en découlant sont régis par les stipulations du contrat de partenariat et conformément à la législation en vigueur.

Art. 26 - Les dispositions de la législation réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles et des locaux à usage industriel et commercial, ne sont pas applicables aux contrats de partenariat.

Art. 27 - Le contrat de partenariat n'exempte pas de l'obtention de toutes autorisations ou de se conformer aux cahiers de charge en rapport avec son exécution et exigible en vertu de la législation en vigueur.

Art. 28 - Le contrat de partenariat ne peut être cédé aux tiers au cours de son exécution qu'après obtention de l'accord préalable et écrit de la personne publique et conformément aux conditions contractuelles.

Le tiers cessionnaire du contrat doit présenter toutes les garanties légales, financières et techniques nécessaires qui prouvent sa capacité et son aptitude de poursuivre l'exécution du contrat.

Art. 29 - Tenant compte des conditions et procédures prévues par la législation concernant la cession ou le nantissement des créances professionnelles, la rémunération à titre du coût d'investissement et de financement perçue par la société du projet peut être cédée ou nantie au profit des établissements de crédit ayant financé le projet.

Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 30 - En cas de litige découlant de l'exécution du contrat, il faut mentionner en premier lieu le règlement à l'amiable du différend et la durée maximale allouée pour cette phase, avant de recourir le cas échéant et à l'échec de la démarche de conciliation, à la justice ou à l'arbitrage.

En cas de recours à l'arbitrage, le contrat prévoit obligatoirement que le droit tunisien est applicable au litige.

Chapitre 5

Le contrôle de l'exécution des contrats de partenariat

Art. 31 -La société du projet est tenue de communiquer de façon périodique à la personne publique tous les documents juridiques, comptables, financiers et techniques propres au projet conformément aux stipulations du contrat de partenariat ainsi que les études techniques, les plans et les normes exigés par la personne publique.

La société du projet est tenue également de présenter à la personne publique un rapport annuel déterminant l'état d'avancement de la réalisation du projet et le respect de la société du projet de ses engagements.

La société du projet doit faciliter les tâches des agents du contrôle indiqués à l'article 32 de la présente loi.

Art. 32 - Outre les opérations de contrôle qui peuvent être mentionnées par le contrat de partenariat, la personne publique est tenue d'effectuer les opérations suivantes :

- le suivi de l'état du respect de la société du projet de ses engagements notamment la présentation des rapports indiqués à l'article 31 de la présente loi,

- l'étude et la vérification de la validité des documents communiqués par la société du projet,

- effectuer le contrôle sur terrain des travaux pour vérifier leur état d'avancement et leur réponse aux objectifs de la performance et aux conditions techniques mentionnées par le contrat,

- le contrôle du respect par la société du projet des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales, l'emploi de la main d'œuvre nationale et l'utilisation des produits nationaux. Un rapport y afférent doit être présenté à l'instance nationale de partenariat public privé.

- la désignation le cas échéant d'un ou de plusieurs experts spécialistes et indépendants afin de contrôler l'exécution du contrat,

- la présentation d'un rapport annuel et le cas échéant d'autres rapports à l'instance nationale de partenariat public privé relatif à l'état d'avancement de l'exécution du contrat de partenariat et le respect de la société du projet de ses engagements,

- la prise de mesures prévues par la présente loi, conformément aux dispositions des articles du chapitre six, et par le contrat de partenariat à l'encontre de la société du projet dans le cas d'entrave aux opérations de contrôle ainsi que dans le cas de manquement à ses engagements, selon le cas, en vertu de la présente loi ou le contrat de partenariat.

Art. 33 - Les contrats de partenariat sont soumis périodiquement à l'évaluation et le contrôle de la cour des comptes ainsi que le contrôle des corps de contrôle généraux de l'Etat et les corps de contrôle relevant de la personne publique et l'audit de l'instance nationale de partenariat public privé. Les rapports de contrôle et d'audit indiqués sont publiés conformément à la législation en vigueur.

Le gouvernement présente à l'assemblée des représentants du peuple un rapport annuel portant sur l'exécution des projets de partenariat public privé.

Chapitre 6

Fin des contrats de partenariat

Art. 34 - La fin normale du contrat de partenariat intervient à son terme convenu dans le contrat et à titre exceptionnel dans les cas prévus par les articles 35 et 36 de la présente loi.

Art. 35 - Le contrat de partenariat peut être résilié avant l'échéance convenue et ce soit sur accord mutuel des deux parties, soit dans les cas prévus par le contrat de partenariat.

La personne publique peut résilier le contrat de façon unilatérale, en cas où le partenaire privé a commis une faute grave ou bien pour des raisons d'intérêt général.

Le contrat de partenariat prévoit les cas et procédures de résiliation et les indemnisations qui s'imposent.

Art. 36 - La société du projet peut être déchue de ses droits par la personne publique en cas de manquements à ses obligations contractuelles et ce, après l'avoir averti et lui accorder le délai fixé par le contrat afin de remplir ses obligations.

Le contrat fixe les cas de manquements entraînant la déchéance et les conditions de continuer son exécution et de garantir la continuité du service public.

En cas de déchéance des droits, les créanciers dont les créances sont inscrites sur le registre mentionné à l'article 24 de la présente loi, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans un délai fixé par le contrat avant la date de prise de la décision de déchéance, et ce, pour leur permettre de proposer la subrogation d'une autre personne à la société du projet déchu. Le transfert du contrat de partenariat à la personne proposée est soumis à l'accord préalable de la personne publique.

Les contrats de partenariat des projets réalisés ou en cours de réalisation ont la priorité d'être payés par rapport aux nouveaux projets programmés par le partenaire public.

CHAPITRE 7

Le cadre institutionnel des contrats de partenariat

Art. 37 - Est créé au sein de la Présidence du Gouvernement, un conseil stratégique de partenariat public privé qui se charge notamment d'établir les stratégies nationales dans le domaine de partenariat public privé et de fixer les priorités conformément aux orientations des plans de développement.

La composition et les prérogatives du conseil sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 38 - Est créé au sein de la présidence du gouvernement, une instance générale de partenariat public privé qui se charge, outre des tâches prévues dans la présente loi, de fournir l'appui technique aux personnes publiques et de les assister dans la préparation, conclusion et le suivi d'exécution des contrats de partenariat public privé.

Les prérogatives et l'organisation de l'instance sont fixées par décret gouvernemental.

Dans le cadre de ses missions, l'instance peut se faire assister par des experts ou des bureaux d'experts selon les principes de la transparence, la concurrence, l'égalité des chances et selon des procédures fixées par décret gouvernemental.

Les agents de l'instance sont soumis à un statut particulier approuvé par décret gouvernemental.

Art. 39 - L'instance générale de partenariat public privé publie sur son site web un extrait des contrats de partenariat conclu.

Le modèle de l'extrait susmentionné est fixé par décret gouvernemental.

CHAPITRE 8

Dispositions transitoires

Art. 40 - La cour des comptes (créée par la constitution 1959) assure les missions dévolues à la cour des comptes en vertu de la présente loi jusqu'à la prise de fonctions de la cour des comptes conformément aux dispositions de l'article 117 de la constitution.

Art. 41 - Cette loi sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de ses textes d'application et dans un délai maximum du 1^{er} juin 2016.

Toutefois pour les collectivités locales, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de la date de prise de fonctions de ses assemblées après les premières élections locales conformément aux dispositions de la constitution.

Art. 42 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l'établissement de l'économie numérique. Toutefois, les dispositions de la loi précitée demeurent applicables aux contrats de partenariat en cours ainsi qu'aux projets de partenariat déclarés qui ont fait l'objet d'un appel à concurrence avant l'entrée en vigueur de cette loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 novembre 2015.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par arrêté du chef du gouvernement du 26 novembre 2015.

Madame Olfa Chamari épouse Klibi est nommée administrateur représentant le ministère des finances au conseil d'administration de la société nouvelle d'impression, de presse et d'édition, en remplacement de Monsieur Anis Trabelsi.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté du ministre de la justice par intérim du 26 novembre 2015.

La démission de Monsieur Ahmed Souii Ben Ammar, notaire à Souassi circonscription du tribunal de première instance de Mahdia, est acceptée à compter de la date de publication du présent arrêté.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 1^{er} décembre 2015, fixant les procédures et les conditions d'octroi des subventions, financements et salaires à l'union tunisienne de la solidarité sociale.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-278 du 1^{er} juin 2015 et notamment son article 25,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.

Arrête :

Article premier - Est créée une commission technique au ministère des affaires sociales chargée d'examiner les demandes de l'union tunisienne de la solidarité sociale relatives à l'obtention des subventions, financements et salaires en cas de dossiers relevant du ministère des affaires sociales.

Art. 2 - La commission technique est composée du président et des membres suivants :

- le chef du cabinet : président,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant de la Présidence du gouvernement (contrôleur des dépenses publiques) : membre,
- le directeur général de la promotion sociale : membre,

- le directeur général des services communs : membre,
- le directeur de la solidarité et du développement social à la direction générale de la promotion sociale : membre,
- le directeur des affaires administratives et financières : membre,
- le sous-directeur des affaires financières : membre,
- le chef de service des relations avec les associations : membre.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la commission sans avoir un droit de vote.

Le chef de service des relations avec les associations assure le secrétariat de la commission.

Art. 3 - Est créée une commission technique au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance chargée d'examiner les demandes de l'union tunisienne de la solidarité sociale relatives à l'obtention des subventions, financements et salaires en cas de dossiers relevant du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 4 - La commission technique est composée du président et des membres suivants :

- le chef du cabinet : président,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant de la Présidence du gouvernement (contrôleur des dépenses publiques) : membre,
- le directeur général des services communs : membre,
- le chargé du bureau des relations avec les associations : membre,
- la directrice des personnes âgées: membre,
- la directrice des affaires financières : membre,
- le sous-directeur de la protection des personnes âgées à la direction des personnes âgées : membre.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile aux travaux de la commission sans avoir un droit de vote.

Le chargé du bureau des relations avec les associations et les organisations assure le secrétariat de la commission.

Art. 5 - L'union tunisienne de la solidarité sociale présente les demandes d'obtention des subventions, financements et salaires à la commission technique créée à l'article premier et l'article 3 du présent arrêté afin de les examiner. Ces demandes sont jointes par le montant de l'aide demandée, le pourcentage d'autofinancement, la grille de rémunération, les documents et les justificatifs des salaires.

Art. 6 - La commission prépare un procès verbal de la réunion et le transfère au ministre de tutelle dans un délai de trois jours à partir de la date de la réunion.

Art. 7 - La commission se réunit à la convocation de son président en cas de nécessité. Ses réunions ne sont valables qu'à la présence de la majorité de ses membres.

Art. 8 - La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9 - Les subventions, les financements et les salaires octroyés à l'union tunisienne de la solidarité sociale sont versés par décisions du ministre des affaires sociales et de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance, chacun en ce qui le concerne, sur avis conforme de la commission technique créée par le présent arrêté et sur la base des conventions conclues avec le ministre des affaires sociales et la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance. Ces décisions sont jointes des conventions conclues à cet effet et comportant les mentions obligatoires suivantes :

- les droits et obligations de chaque partie,
- le calendrier de versement du financement,
- les objectifs et les résultats attendus et les indicateurs de suivi,
- les modes de suivi de l'exécution des termes de la convention.

Art. 10 - L'union tunisienne de la solidarité sociale transmet, obligatoirement, au ministère des affaires sociales et au ministère de la femme, de la famille et de l'enfance un rapport périodique sur les domaines de dépense des subventions, des financements et des salaires, qui lui sont octroyés par la commission technique dans le cadre du financement public, accompagné des justificatifs et des documents comptables nécessaires.

Art. 11 - L'union tunisienne de la solidarité sociale est soumise au contrôle sur place par les agents des inspections et des services techniques relevant du ministère des affaires sociales et du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance.

Elle est également soumise au contrôle et à l'inspection des corps du contrôle général conformément à la réglementation en vigueur, et ce, concernant les aspects de gestion du financement public octroyé.

Art. 12 - L'union tunisienne de la solidarité sociale est tenue de restituer la totalité ou le restant du montant du financement public obtenu en cas de non respect des termes de la convention conclue.

Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} décembre 2015.

Le ministre des affaires sociales

Ahmed Ammar Youmbai

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
--

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 novembre 2015, portant création des unités de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août 2005,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche et notamment son article 31,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Sur demande des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés,

Après avis des conseils scientifiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés,

Sur proposition des présidents des universités concernées,

Après avis des conseils des universités concernées,

Après avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Arrête :

Article premier - Sont créées, au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche les unités de recherche identifiées par leur dénomination conformément au tableau suivant :

Université	Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche	Dénomination de l'unité de recherche
Université Ezzitouna	Institut supérieur de théologie de Tunis	« Foukahaa » de Tunis
	Institut supérieur de civilisation islamique de Tunis	« Ilm Al Kalam »
Université de Tunis	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Imaginaire méditerranéen et inter-culturalité : approches comparées
		De la lecture du discours religieux
	Institut supérieur des beaux arts de Tunis	Pratiques artistiques modernes en Tunisie
	Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis	Développement financier et innovation
Université de Tunis El Manar	Faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles	Physique nucléaire et des hautes énergies
		Physique des dispositifs à semi-conducteurs
		Pétrologie cristalline et sédimentaire
	Faculté de médecine de Tunis	Hémostase et thrombose : Caractérisation phénotypique et moléculaire des pathologies hématologiques
		Microanalyse et intoxications par les métaux lourds et les lanthanides
	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs d'El Manar	Modélisation en sciences fondamentales et en didactique
Université de Carthage	Ecole supérieure des statistiques et d'analyse de l'information	Modélisation et analyse statistique et économique
Université de Manouba	Faculté des lettres, des arts et des humanités à Manouba	Phénomène religieux en Tunisie
		Société et société parallèle
	Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises	Modélisation comptable, financière et économique
Université de Sousse	Faculté de médecine de Sousse	Cytopathologie et épidémiologie des cancers dans le centre Tunisien
		Immunogénétique
		Biologie moléculaire des leucémies et lymphomes
Université de Monastir	Faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia	Economie appliquées et simulation
	Faculté de médecine de Monastir	Chronobiologie : Santé et environnement
Université de Sfax	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax	Imaginaire
	Faculté de médecine de Sfax	Pathologie respiratoire dans le Sud Tunisien
	Institut supérieur de biotechnologie de Sfax	Sciences et technologies de l'image et des télécommunications
Université de Gabès	Institut supérieur des arts et métiers de Gabès	Esthétique, arts, synergie environnementale et recherche
	Institut supérieur de biologie appliquée de Médenine	Valorisation des biomolécules actives
Université de Gafsa	Faculté des sciences de Gafsa	Matériaux, environnement et énergie

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 novembre 2015.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
Chiheb Bouden

Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par décret gouvernemental n° 2015-1876 du 26 novembre 2015.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Abderraouf Laajimi, professeur de l'enseignement supérieur agricole, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2015, portant changement de la vocation des parcelles de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003, par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005, par la loi n° 2009-9 du 16 février 2009 et par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu la loi n° 2013-47 du 1^{er} novembre 2013, portant dispositions dérogatoires concernant les procédures de changement de vocation des terres agricoles, de déclassement des terrains relevant du domaines forestier de l'Etat et de l'aménagement et de l'urbanisation des terrains situés à l'extérieur des zones couvertes par des plans d'aménagement et affectés pour l'exécution du programme spécifique pour le logement social et à la création de zones industrielles,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998, par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001 et par le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 88-694 du 7 mars 1988, portant fixation des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba,

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable du 5 mai 2014, fixant les réserves foncières industrielles affectées à la création de zones industrielles au profit de l'agence foncière industrielle et des pôles et complexes industriels et technologiques,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 12 avril 2013.

Arrêtent :

Article premier - Est changée la vocation des parcelles de terre agricole classées en zones de sauvegarde, d'une superficie totale de 77ha 44 ares 80ca et sises à la délégation de Jendouba Nord du

gouvernorat de Jendouba, telles qu'elles sont indiquées sur l'extrait du plan de la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba et le plan topographique annexés au présent arrêté, composées de :

- la parcelle « A » faisant partie de titre foncier n° 14833/8022 Jendouba, d'une superficie de 57ha 84 ares 45ca,

- la parcelle « B » faisant partie de titre foncier n° 46111/8022 Jendouba, d'une superficie de 16ha 60 ares 58ca,

- la parcelle « C » faisant partie de titre foncier n° 14833/8022 Jendouba, d'une superficie de 47 ares 73ca,

- la parcelle « D » d'une superficie de 9 ares 33ca,

- la parcelle « E » faisant partie de titre foncier n° 26368/7285 Jendouba, d'une superficie de 2ha 20 ares 49ca,

- la parcelle « F » faisant partie de titre foncier n° 26368/7285 Jendouba, d'une superficie de 22 ares 22ca,

et ce pour, la création d'une zone industrielle.

Sont modifiées en conséquence et conformément aux deux plans susvisés les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Jendouba, fixées par le décret n° 88-694 du 7 mars 1988.

Art. 2 - Les parcelles de terre susvisées à l'article premier doivent être couvertes par un plan d'aménagement de détail conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 2013-47 du 1^{er} novembre 2013 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2015.

*Le ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche*

Saad Seddik

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour » du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003 et notamment son article 37,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 29 avril 2013, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la Compagnie des Phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 14 novembre 2013, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la Compagnie des Phosphates de Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 25 novembre 2014, portant autorisation de disposer d'une quantité de phosphate issue des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit « Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour », du gouvernorat de Sidi Bouzid, en faveur de la Compagnie des Phosphates de Gafsa,

Vu la demande déposée le 8 octobre 2015, à l'attention du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines, par laquelle la Compagnie des Phosphates de Gafsa, a sollicité l'autorisation de disposer de 600 mille tonnes de phosphate issues des travaux dans le permis de recherche susvisé, arguant son incapacité de transporter cette quantité dans les délais cités par l'arrêté susvisé du 25 novembre 2014, aux retards dans l'opération du recrutement et aux problèmes fonciers,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - La compagnie des phosphates de Gafsa, est autorisée à disposer dans les limites de 600 mille tonnes de phosphate issues des travaux dans le permis de recherche de substances minérales du 5^{ème} groupe au lieu dit "Zabbeus-Abdallah-Gourguiba-Kef En Nsour", institué par l'arrêté susvisé du 29 avril 2013.

Le titulaire du permis de recherche doit procéder à l'enlèvement de ladite quantité dans un délai ne dépassant pas le 6 mai 2016 inclus.

Art. 2 - Le titulaire du permis de recherche est tenu de communiquer à la direction générale des mines au ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines, immédiatement après la vente, tous les documents précisant le tonnage, le prix et les organismes acheteurs dudit minerai.

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines susvisé du 25 novembre 2014.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2015.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines*

Zakaria Hmad

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant deuxième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Rmila » dans le gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,

Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 28 juillet 2009, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Rmila », du gouvernorat de Kasserine,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 29 avril 2013, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Rmila », du gouvernorat de Kasserine,

Vu la demande déposée le 26 juin 2015, à la direction générale des mines, par laquelle la société Tunisian Mining Services « TMS » a sollicité le deuxième renouvellement du permis de recherche susvisé.

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 août 2015,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est renouvelé pour une période d'une seule année, le permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe institué par l'arrêté susvisé du 28 juillet 2009. Suite à ce renouvellement, la durée de validité dudit permis expirera le 3 août 2016 inclus.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Tunisian Mining Services « TMS » doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total est estimé à cent vingt cinq mille dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2015.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines*

Zakaria Hmad

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Aziz » dans le gouvernorat de Tataouine.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 21 mars 2012, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Aziz », du gouvernorat de Tataouine,

Vu la demande déposée le 6 février 2015, à la direction générale des mines, par laquelle Monsieur Slim Sifaoui a sollicité le premier renouvellement du permis de recherche susvisé,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 28 août 2015,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier - Est renouvelé pour une période d'une seule année, le permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe institué par l'arrêté susvisé du 21 mars 2012. Suite à ce renouvellement, la durée de validité dudit permis expirera le 26 mars 2016 inclus.

Art. 2 - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, Monsieur Slim Sifaoui doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel il s'est engagé et dont le coût total est estimé à trente quatre mille cinq cent dinars.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2015.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines

Zakaria Hmad

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 26 novembre 2015, portant extension de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Nord Médenine".

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 94-3 du 17 janvier 1994, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 10 juillet 1993, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et la société H.B.S Oil Company en tant qu'entrepreneur d'autre part,

Vu la loi n° 2001-30 du 29 mars 2001, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses annexes relatives au permis "Nord Médenine",

Vu la loi n° 2004-38 du 3 mai 2004, portant approbation de l'avenant n° 2 à la convention et ses annexes relatives au permis "Nord Médenine",

Vu la loi n° 2010-45 du 25 octobre 2010, portant approbation de l'avenant n° 3 à la convention et ses annexes relatives au permis "Nord Médenine",

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux, ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu le décret-loi n° 2011-82 du 27 août 2011, autorisant l'Etat à s'obliger par l'avenant n° 4 à la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord Médenine ».

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures, tel que modifié par le décret n° 2013-1514 du 6 mai 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 octobre 1993, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Nord Médenine" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et de la société H.B.S Oil Company en tant qu'entrepreneur,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 31 mai 1994, portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du 2^{ème} groupe dit permis "Nord Médenine",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 avril 1995, portant extension de la superficie du permis de recherche de substances minérales du 2^{ème} groupe dit permis "Nord Médenine",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 décembre 1997, portant extension de la validité de la période initiale du permis de recherche de substances minérales du 2^{ème} groupe dit permis "Nord Médenine",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 26 août 2004, portant extension de la durée de validité de la période initiale du permis de recherche "Nord Médenine",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2005, portant premier renouvellement du permis de recherche "Nord Médenine",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 novembre 2007, portant extension de deux ans de durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche "Nord Médenine",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 février 2011, portant extension de deux ans de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche "Nord Médenine",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 13 avril 2012, portant extension de deux ans de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche « Nord Médenine »,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines du 3 septembre 2014, portant deuxième renouvellement du permis de recherche « Nord Médenine »,

Vu la lettre déposée à la direction générale de l'énergie le 7 février 2014, portant règlement de la totalité de l'indemnité compensatrice relative au permis « Nord Médenine »,

Vu la demande déposée le 26 mai 2015, à la direction générale de l'énergie par laquelle l'entreprise Tunisienne D'activités Pétrolières et la société "HBS Oil Company", ont sollicité conformément à l'article 8 du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, l'extension de deux années de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord Médenine »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 11 août 2015,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier - Est accordée, l'extension de deux années de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Nord Médenine ».

Suite à cette extension, la dite période arrivera à échéance le 28 octobre 2017.

Art. 2 - Ce permis objet du présent arrêté demeure régi par la convention et ses annexes, telles qu'approuvées par la loi n° 94-3 du 17 janvier 1994, la loi n° 2001-30 du 29 mars 2001, la loi n° 2004-38 du 3 mai 2004, la loi n° 2010-45 du 25 octobre 2010 et le décret-loi n° 2011-82 du 27 août 2011, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2015.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie
et des mines*

Zakaria Hmad

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Robbena, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil municipal de Jerba Midoun réuni le 29 novembre 2010.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Robbena, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine, sont délimitées par la ligne fermée (de 0 à 36) indiquée par la couleur bleu sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
0	591858.231	353331.340
1	592085.529	353023.859
2	592324.487	352768.463
3	592470.008	352552.042
4	592424.311	352514.385
5	592337.165	352642.319
6	592188.000	352492.109

Points	X	Y
7	592236.412	352420.888
8	592112.167	352231.580
9	592018.072	352218.360
10	591845.450	352293.159
11	591788.107	352226.748
12	591757.276	352344.016
13	591834.152	352322.645
14	591882.970	352388.358
15	591806.530	352457.269
16	591822.187	352472.241
17	591792.485	352510.186
18	591770.645	352495.793
19	591734.323	352541.750
20	591677.976	352522.995
21	591645.501	352577.384
22	591790.760	352693.074
23	591734.766	352757.869
24	591718.168	352809.334
25	591678.856	352830.269
26	591650.901	352822.419
27	591635.257	352842.244
28	591692.487	352984.539
29	591812.843	353130.613
30	591742.500	353188.756
31	591716.787	353201.479
32	591699.410	353246.388
33	591712.144	353258.866
34	591726.103	353249.568
35	591766.265	353297.522
36	591801.274	353323.418

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2015.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 novembre 2015, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Mahboubine, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu la délibération du conseil municipal de Jerba Midoun réuni le 29 novembre 2010.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Mahboubine, commune de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine, sont délimitées par la ligne fermée (de 0 à 45) indiquée par la couleur verte sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	V
0	599040.463	355512.143
1	599101.207	355534.044
2	599169.986	355525.766
3	599108.608	355359.308
4	599055.050	355103.373
5	598867.209	355130.476
6	5987398.041	355208.696
7	598758.587	355152.766
8	598697.061	355134.945
9	598643.983	355097.329

Points	X	V
10	598470.198	355090.319
11	598571.156	354757.344
12	598523.011	354742.982
13	598409.154	354743.124
14	598402.234	354741.327
15	598321.470	354739.865
16	598288.932	354805.365
17	598309.663	354863.757
18	598266.159	354870.671
19	598270.224	354976.945
20	598071.184	354895.715
21	598040.493	354952.239
22	597931.490	354994.375
23	597975.326	355078.224
24	597950.603	355264.733
25	579989.696	355266.026
26	597992.188	355400.311
27	597917.485	355409.466
28	597866.760	355442.630
29	597851.011	355464.779
30	597885.545	355465.507
31	597868.173	355516.193
32	598067.374	355524.630
33	598067.374	355484.834
34	598343.358	355519.980
35	598362.710	355559.067
36	598479.473	355562.762
37	598479.473	355541.487
38	598555.418	355541.419
39	598559.630	355479.539
40	598713.971	355494.572
41	598808.694	355516.508
42	598813.141	355496.499
43	598875.138	355507.763
44	598861.361	355538.424
45	599027.312	355550.939

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Jerba Midoun est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2015.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2015-1877 du 26 novembre 2015.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Faouzi Taktak, officier de 2^{ème} classe de la marine marchande et des ports, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du transport, et ce, à compter du 30 juin 2015.

MINISTERE DU COMMERCE

Par décret gouvernemental n° 2015-1878 du 26 novembre 2015.

Monsieur Lazhar Bennour, conseiller des services publics, est nommé directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce, et ce, à compter du 7 mai 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1879 du 26 novembre 2015.

Monsieur Riadh Ben Mahmoud, conseiller des services publics, est nommé chef de l'unité d'encadrement des investisseurs au ministère du commerce.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, l'intéressé a rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1880 du 26 novembre 2015.

Madame Fathila Elrabhi, inspecteur en chef du contrôle économique, est chargée des fonctions du chef de l'unité de compensation des produits de base au ministère du commerce, à compter du 27 avril 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-1881 du 26 novembre 2015.

Madame Bachira Lejmi, conseiller des services publics, est nommée directeur à l'unité d'encadrement des investisseurs au ministère du commerce.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, l'intéressée a rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2015-1882 du 26 novembre 2015.

Monsieur Kais Ben Daher, inspecteur central du contrôle économique, est nommé directeur du développement du commerce extérieur à la direction général du commerce extérieur au ministère du commerce.

Par décret gouvernemental n° 2015-1883 du 26 novembre 2015.

Monsieur Zoubair Rabah, inspecteur en chef du contrôle économique, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de l'appui technique et des relations avec les organisations et les structures concernées par la consommation, à l'institut national de la consommation au ministère du commerce.

Par décret gouvernemental n° 2015-1884 du 26 novembre 2015.

Madame Karima Hammami, inspecteur en chef du contrôle économique, est chargée des fonctions de directeur des prix et de la concurrence à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce.

Par décret gouvernemental n° 2015-1885 du 26 novembre 2015.

Madame Houyeme Bali, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de directeur de l'observatoire national de l'approvisionnement et des prix à la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du commerce.

Par décret gouvernemental n° 2015-1886 du 26 novembre 2015.

Madame Leila Ksouri, inspecteur central du contrôle économique, est chargée des fonctions de sous-directeur des organisations régionales et internationales à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Par décret gouvernemental n° 2015-1887 du 26 novembre 2015.

Est mis fin à la nomination de Madame Najoua Kooli Hentati, en qualité de chargée de mission au cabinet du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, à compter du 1^{er} août 2015.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 26 novembre 2015.

Monsieur Nizar Bouguila est nommé membre représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS**

Par décret gouvernemental n° 2015-1888 du 26 novembre 2015.

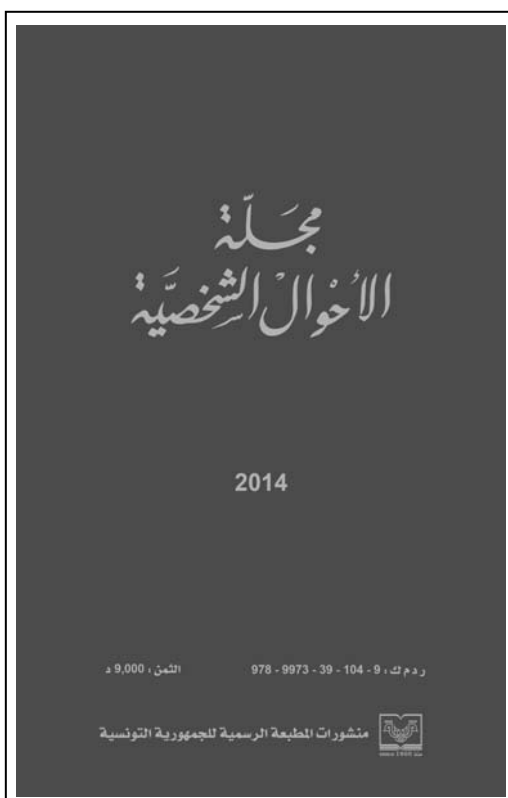
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Mounir Khecharem, professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance, en qualité de directeur général de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports, à compter du 29 juillet 2015.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 décembre 2015"



منشورات : 2014

ر د م ك 9-104-39-9973-978

عدد الصفحات : 133

الحجم : 20 X 13

الثلث : 9,000 د

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-104-9

Page : 150

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثلث 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus